PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Lutte contre les discriminations anti-LGBT+ au travail

14-90 DGAFP - Lutte contre les discriminations anti-LGBT+ au travail — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. La LGBTphobie regroupe les attitudes négatives envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres.
2. Dans les organismes signataires de la Charte d'engagement LGBT+ de L'Autre Cercle (2012), insultes et mises à l'écart sont moins fréquentes.
3. Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante saisissable gratuitement pour les faits de discrimination ou de harcèlement.

I. DÉFINITIONS ET ENJEUX DE LA LGBTPHOBIE

Notion	À retenir
Terminologie clé	**LGBTphobie** : attitude négative envers les personnes LGBT. **Orientation sexuelle** (attirance) ≠ **identité de genre** (sentiment d'appartenir à un genre). **Cisgenre** / **transgenre**. Ne pas dire « transsexuel ».
Manifestations	Propos, réactions de rejet, moqueries, **injures**, **discriminations**, **harcèlement**, **violences physiques**.
Statistiques	**3 personnes sur 10** ont subi au moins une agression LGBTphobe au travail (**3e Baromètre LGBT+ 2022**, Autre Cercle/IFOP). **1 sur 2** seulement est visible au travail.

Actions de prévention et d'inclusion

Notion	À retenir
Charte de l'Autre Cercle	Créée en **2012** ; signataires : **plus de 2 millions** de salariés et agents, dont **27 administrations**. Chez eux : insultes **-6 points**, mises à l'écart **-8 points** ; visibilité **66 %** contre **50 %** (ensemble).
Offre de formation	Proposée dès l'**été 2023** (marché interministériel). Fondamentaux pour **tout agent**, modules **RH** et management/transition pour les **cadres**.
Label Diversité	Créé en **2008**, délivré par **AFNOR Certification** ; politique MTFP/DGAFP. Prévenir les discriminations, recrutements exempts de discrimination ; évalue les dispositifs RH au regard des **critères de la loi**.

III. DISPOSITIFS DE SIGNALEMENT ET DE SOUTIEN.

Notion	À retenir
Obligations légales	Employeurs publics : dispositifs de signalement selon l'**art. L. 135-6 du CGFP** pour victimes/témoins (atteintes intégrité, violences, discriminations, harcèlement, sexisme, menaces).
Plateforme FLAG!	Signalement **anonyme** (depuis **avril 2020**) : LGBTphobie, sérophobie, violences conjugales ; application ou intranet. **1 573 signalements** / **3 896 faits** rapportés. Alimente une **cartographie en temps réel**.
Ressources et associations	Interlocuteurs : **managers**, **hiérarchie**, **RH**, **comités sociaux**, **représentants du personnel**, **conseillers de prévention des risques professionnels**, **médecins de prévention**, **assistants sociaux**. Associations : **FLAG!**, **COMIN'G**, **Diversités Sociales**, **ALGO MAEDI**, **Rainbhôpital**.

Cadre juridique et sanctions

Notion	À retenir
Code pénal	Discrimination (délit) : **3 ans** et **45 000 €**. Injure LGBTphobe (aggravante) : publique **1 an** et **45 000 €** ; non publique : contravention **1 500 €** max. Refus de service par un agent public : **5 ans** et **75 000 €**.
Sanctions disciplinaires	Agents publics : sanctions en plus des poursuites pénales. Exemple 2016 : maître ouvrier d'hôpital, propos homophobes (2014) → **exclusion temporaire** de **2 ans** (sursis **18 mois**).
Défenseur des droits	Autorité administrative indépendante (saisissable **gratuitement**). Décision-cadre du **18 juin 2020** : **prénom choisi** et civilité sur tous documents, accès vestiaires/toilettes. Recommande aussi indemnisation, réparation, sanction.

Engagements et initiatives ministérielles

Notion	À retenir
Ministères sociaux	Engagés depuis **2012** : actions au **plan Diversité**, signataires de la **Charte d'engagement LGBT+ de L'Autre Cercle** et convention **FLAG!** en **février 2022**. **Culture** : doublement signataire de la charte.
Milieu scolaire/universitaire	Circulaire du **30 septembre 2021** (prévention stéréotypes/élèves transgenres) et **1 guide** publié en **2021** par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Ministère de l'Intérieur	Campagne d'affichage avec **Antoine Chereau** traitant la **transphobie** parmi **16 thèmes** pour sensibiliser au sexisme et aux discriminations.

Organismes de régulation et ressources

Notion	À retenir
Missions DILCRAH / CNCDH	DILCRAH (sous **Premier ministre**) : impulsion action publique (**lutte racisme, antisémitisme, haine anti-LGBT+** depuis **2016**). CNCDH (**1947**) : conseil/proposition au Gouvernement, contrôle engagements internationaux.
Références et bibliographie	Code pénal (**art. 225-1 à 225-4**), Code du travail (**art. L. 1132-1**) et CGFP (**art. L. 131-1**). Ressources : **plan national triennal**, guides **DDD**, sites **DILCRAH**, **CNCDH**, **FLAG!**, **L'Autre Cercle** et **Outrans**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'identité de genre avec l'orientation sexuelle.
- ⚠ Employer l'expression « identité sexuelle » (confusion avec l'orientation sexuelle).
- ⚠ Employer le terme transsexuel qui est considéré comme stigmatisant et transphobe.
- ⚠ Oublier que l'injure LGBTphobe est une circonstance aggravante selon qu'elle est publique ou non publique.
- ⚠ Ignorer que le refus d'un service ou l'accès interdit à un lieu public sur critères LGBT+ aggrave les peines pénales.

Sigles et définitions

LGBT+	Lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres ; le + intègre d'autres orientations et identités
Cisgenre	Identité de genre qui coïncide avec le sexe biologique
Transgenre	Sexe biologique qui ne correspond pas à l'identité de genre
DDD	Défenseur des droits, autorité administrative indépendante saisissable gratuitement
DILCRAH	Délégation interministérielle sous l'autorité du Premier ministre (haine anti-LGBT+ depuis 2016)
CNCDH	Commission nationale consultative des droits de l'homme (1947)

Auto-test

1. Combien de personnes sur 10 ont subi au moins une agression LGBTphobe au travail ?
2. Quelle plateforme permet un signalement anonyme des violences LGBTphobes ?
3. Quelle est la peine d'emprisonnement pour discrimination ?
4. En quelle année la Charte d'engagement LGBT+ a-t-elle été créée ?
5. Quelle délégation interministérielle lutte contre la haine anti-LGBT+ ?

Réponses : **1.** 3 personnes sur 10 · **2.** FLAG! · **3.** 3 ans · **4.** 2012 · **5.** la DILCRAH

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.